CONVENIO COLECTIVO DE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE C.N. ASCÓ Y C.N. VANDELLÓS II
AÑOS 2025-2027

PREAMBULO

Con fecha 9.12.2016 la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U., en adelante ACSA, suscribió con la ASOCIACION NUCLEAR ASCÓ VANDELLOS II A.I.E, sendos contratos correspondientes al servicio de mantenimiento Eléctrico de las Centrales Nucleares de ASCO I y II y de la Central Nuclear de VANDELLOS II. En aplicación del Art. 103 del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de Tarragona, ACSA, procedió a la subrogación de las personas trabajadoras que prestaban sus servicios en dichos centros de trabajo. Las personas trabajadoras subrogados procedían de las siguientes empresas adjudicatarias: COPISA PROYECTOS Y MATENIMIENTOS INDUSTRIALES SAU, ENWESA y ABB. Las personas trabajadoras de COPISA PROYECTOS y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAU, tenían reguladas sus condiciones laborales por convenio colectivo de trabajo de empresa para los años 2008 a 2012 (DOGC 23.02.2009) en situación de prórroga y por los denominados "pactos de obra". Las personas trabajadoras provenientes de ENWESA y ABB, regían sus relaciones laborales por el Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias Siderometalúrgicas de la Provincia de Tarragona, e igualmente por los denominados pactos de obra.

Que la representación legal de las personas trabajadoras de COPISA , concretada en los comités de empresa de los centros de trabajo de Ascó y Vandellós , el delgado de personal de las personas trabajadoras de ENWESA y las personas trabajadoras de ABB representadas por las secciones sindicales de CCOO y UGT y por los comités de empresa de Ascó y Vandellós en los que delegaron su representatividad, instaron a la empresa ACSA a iniciar negociaciones para la consecución de un convenio colectivo para los centros de trabajo de Ascó y Vandellós.

Después de sucesivas reuniones mantenidas entre la RLPT y la Empresa, es voluntad de ambas partes regular y suscribir un nuevo convenio colectivo para los centros de trabajo de Ascó y Vandellós, cuyo ámbito temporal de aplicación alcanzará desde el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

Que tras la negociación y firma del Convenio Colectivo para los centros de trabajo de C.N Ascó y Vandellós para los años 2025-2027 ambas partes se reconocen mutuamente legitimación y representatividad para la negociación del presente convenio y suscribirlo en los términos que constan.

Ángel Martín 44192305J

JAVIER [illegible] 39687680F

CRISTIAN [illegible] 53335726-Q

Ignasi Escuder 35876560B

S.A. Reguera 39912312K

LUCAS [illegible] 39898301V

39903882D

GEOI BADÓ 43723770B

ALEX SABATÉ 47856741C

CAPÍTULO I

SECCIÓN 1
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1 - ÁMBITO FUNCIONAL

El presente convenio colectivo afecta a las personas trabajadora de los centros de trabajo de las C.N. Ascó y C.N. Vandellós II de la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. que prestan o presten sus servicios en las centrales nucleares indicadas y circunscritas a los contratos y servicios de Mantenimiento Eléctrico.

Artículo 2 - ÁMBITO TERRITORIAL

El presente convenio afectará solo y exclusivamente a los centros de trabajo de las centrales nucleares de C.N. Ascó y C.N. Vandellós II.

Artículo 3 - ÁMBITO PERSONAL

Quedan comprendidos dentro del ámbito del convenio todas las personas trabajadoras subrogadas y las personas trabajadoras que, durante la vigencia del mismo, presten sus servicios por cuenta de ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. en las centrales nucleares C.N. Ascó y C.N. Vandellós II y circunscritas a los contratos y servicios de Mantenimiento Eléctrico.

SECCIÓN 2
CLÁUSULAS DE GARANTÍA

Artículo 4 - ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Los efectos económicos serán los que en cada caso se señalen en el presente articulado.
La duración será de 3 años contados a partir del 1 de enero de 2025 hasta 31 de diciembre de 2027.

Artículo 5 - DENUNCIA Y REVISIÓN

1º. La denuncia para la revisión del presente convenio podrá formularse por cualquiera de las partes, con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento o a las de cualquiera de sus prórrogas.

2º. El presente convenio quedará tácitamente prorrogado en todo su contenido, en tanto no se llegue a un acuerdo sobre uno nuevo que sustituya al anterior, al finalizar el periodo de vigencia previsto en el artículo anterior.

SECCIÓN 3
PRELACIÓN DE NORMAS
COMPENSACIÓN, GARANTÍA PERSONAL Y ABSORCIÓN

Artículo 6 - PRELACIÓN DE NORMAS

Las normas contenidas en el presente convenio regularán las relaciones entre la Empresa y el personal de los centros de trabajo afectados por el mismo, con carácter preferente y prioritario.

Con carácter supletorio y en lo no previsto, se aplicará lo dispuesto en el Convenio Colectivo Siderometalúrgico de la provincia de Tarragona, el Estatuto de los Trabajadores y las demás disposiciones legales de aplicación.

Artículo 7 - COMPENSACIÓN

Las estipulaciones pactadas en el presente convenio compensarán en su totalidad cualesquiera otras existentes en el momento de entrada en vigor del presente convenio, cualquiera que sea la naturaleza u origen de su existencia, ya sean convencionales o unilaterales concedidas por la empresa, sea cual sea su concepto.

Los importes que perciban las personas trabajadoras en concepto de garantía "ad personam" se mantendrán inalterables y nunca podrán ser compensados ni absorbidos, así como tampoco los denominados pactos o acuerdos de obra: No obstante, dichos conceptos serán incrementados en las cuantías que se indiquen en el presente convenio.

Artículo 8 – ABSORCIÓN

1. Las mejoras retributivas que se puedan promulgar en el futuro por disposición legal general de aplicación sólo tendrán eficacia y serán de aplicación cuando, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, superen a las que establece el presente convenio, también valoradas en su conjunto y en cómputo anual. En caso contrario serán absorbidas por las mejoras del presente convenio.

2. Se respetarán las condiciones personales, incluidas indemnizaciones o suplidos por gastos de traslado o desplazamiento, que con carácter global y en cómputo anual excedan de lo establecido en el presente convenio.

3. Se exceptúan de la absorción global y anual prevista, las mejoras que puedan ser establecidas por disposición de carácter general en relación con la duración del período de vacaciones, duración de la jornada de trabajo, que serían objeto de aplicación efectiva e incorporación a las condiciones de este convenio en caso de que superen el nivel pactado en la presente regulación de dichas materias.

4. Se exceptúan de la absorción global y anual prevista, las mejoras derivadas de los pactos de obra que se recogen en el presente convenio y en los que expresamente así se indique.

SECCIÓN 4

INTEGRIDAD E INDIVISIBILIDAD DEL CONVENIO

Artículo 9- INTEGRIDAD E INDIVISIBILIDAD DEL CONVENIO

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico indivisible y a los efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente.

Asimismo, todos aquellos acuerdos y/o aclaraciones llevadas a cabo por la comisión paritaria, posteriores a la redacción del presente convenio colectivo, pasarán automáticamente a formar parte del conjunto del mismo.

SECCIÓN 5
COMISIÓN PARITARIA

Artículo 10 - COMISIÓN PARITARIA

1. Se crea la Comisión Paritaria que prevé el Estatuto de los Trabajadores como organismo de interpretación, mediación, conciliación, arbitraje y vigilancia de su cumplimiento.

2. La Comisión Paritaria estará integrada por tres vocales en representación de la empresa y tres vocales de la representación legal de las personas trabajadoras, escogidos entre los miembros de dicha representación y que hayan formado parte de la Comisión Negociadora del presente Convenio.

3. La Comisión Paritaria quedará válidamente constituida con la presencia de dos miembros de la parte empresarial y dos miembros de la parte de la representación de las personas trabajadoras.

4. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Paritaria, con voz, pero sin voto, las personas asesoras de las respectivas representaciones que sean citadas.

5. Son funciones de la Comisión Paritaria aquellas que asigna la legislación laboral vigente, especialmente las siguientes:

- Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio
- Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio. Aquellas normas que interpreten el convenio tendrán la misma eficacia que la que haya sido interpretada.
- Arbitraje en las cuestiones que las partes sometan a su consideración.
- Las funciones que expresamente se atribuyan a la Comisión en el articulado del presente Convenio.
- Conciliación en conflictos colectivos que supongan la interpretación y aplicación de las normas de este Convenio.
- Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos, que formen parte del mismo.
- La Comisión se reunirá cuando lo convoque cualquiera de sus miembros. La convocatoria habrá de hacerse por escrito e incluyendo imprescindiblemente el orden del día propuesto.
- La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo máximo de 5 días hábiles para tratar el tema planteado.
- De conformidad a lo dispuesto en los Art. 41.6, 82.3 y 85.3 del Estatuto de los Trabajadores se establecen las condiciones y procedimientos para la Resolución de manera efectiva de las discrepancias en la negociación para la modificación de las condiciones de trabajo de carácter colectivo y la inaplicación del régimen salarial , estableciendo a tal efecto, que en caso de desacuerdo, las partes someterán la discrepancia que fuera planteada a la Comisión Paritaria, la cual dispondrá de un máximo de siete días para efectuar un pronunciamiento a contar desde el

día que la discrepancia fuera formalmente planteada ante la misma. De no alcanzarse ningún acuerdo sobre la discrepancia será sometida en el plazo de siete días al Tribunal Laboral de Cataluña, mediante los procedimientos que establezca su reglamento.

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 11 - CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. GRUPOS PROFESIONALES

En materia de clasificación profesional será de aplicación íntegra lo pactado en el Capítulo VI del Convenio Colectivo de Trabajo para las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona vigente para los años 2022-2025 (Artículos 22 al 24) o norma que, en tal materia, lo sustituya.

De conformidad a lo anterior, las personas trabajadoras quedarán encuadrados en cualquiera de los grupos profesionales (1 al 7) que establece el Convenio Provincial, atendiendo a los factores y criterios que determina el Art. 22 del Estatuto de los Trabajadores: Conocimientos, Iniciativa, Autonomía, Responsabilidad, Mando y Complejidad. Cualquier discrepancia en materia de encuadramiento en los respectivos grupos profesionales deberá ser remitida a la Comisión Paritaria.

La asimilación de los puestos de trabajo actuales que se describen en las tablas de los niveles salariales que constan en ANEXO I, a los grupos profesionales será la siguiente:

Grupo Profesional 1

Quedan asimilados a este grupo profesional los siguientes puestos de trabajo:

- Técnico/a Grado Superior

Grupo Profesional 2

Quedan asimilados a este grupo profesional los siguientes puestos de trabajo:

- Titulado/a grado medio

Grupo Profesional 3

Quedan asimilados a este grupo profesional los siguientes puestos de trabajo:

- Jefes/as 1ª administrativo

Grupo Profesional 4

Quedan asimilados a este grupo profesional los siguientes puestos de trabajo:

- Encargado/a
- Jefes/as de Equipo
- Técnicos/as de Organización 1ª
- Técnicos/as de Organización 2ª

Grupo Profesional 5

Quedan asimilados a este grupo profesional los siguientes puestos de trabajo:

- Oficiales 1ª
- Oficiales 1ª Frigoristas
- Oficiales 2ª
- Oficiales 1ª Administrativos/as
- Oficiales 2ª Administrativos/as

Grupo Profesional 6

- Almacenero/a
- Auxiliares Administrativos/as
- Auxiliares Técnicos/as

Grupo Profesional 7

- Ayudantes
- Especialistas

El personal adscrito al presente convenio se encuadrará en dos niveles, I y II.

Nivel I, se adscribirán a dicho nivel todas las personas trabajadoras que acrediten una prestación efectiva continuada en el puesto de trabajo superior a 24 meses.

Nivel II, se adscribirán a dicho nivel todas las personas trabajadoras que acrediten una prestación efectiva continuada en el puesto de trabajo inferior a 24 meses.

Se establecerá un procedimiento para la promoción profesional a través del comité de empresa durante el primer año de vigencia del presente Convenio.

CÁPITULO III
MOVIMIENTO DE PERSONAL

Artículo 12 - MOVILIDAD FUNCIONAL

La movilidad funcional para la realización de funciones correspondientes a otro grupo profesional donde esté encuadrado el trabajador o la trabajadora sólo será posible si existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su atención, garantizándose, en cualquier caso, por parte de la empresa, el período de tiempo necesario de formación y adaptación a dichas funciones. La empresa dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 39 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto que haya una modificación legal o convencional que afecte a lo dispuesto en el presente párrafo se estará a lo que se establezca.

Artículo 13 - DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL ENTRE CENTROS DE TRABAJO

1. La Empresa por necesidades organizativas o productivas podrá desplazar a su personal entre cualquiera de los centros englobados en este convenio, mientras persistan las mismas.
   Expresamente se considerarán como causas habilitantes para el desplazamiento de personas trabajadoras entre centros de trabajo las paradas y recargas de las centrales.

2. El criterio a aplicar en orden a la elección de las personas trabajadoras desplazadas será con carácter preferente el de especialización, para el cumplimiento de las concretas tareas que requieran el desplazamiento.

3. Cuando el criterio de especialización no fuera determinante, la empresa velará para que la designación de las personas trabajadoras desplazadas sea equitativa entre todo el personal.

4. En todos los casos, la empresa informará a las personas trabajadoras afectadas y a la representación legal de las personas trabajadoras.

5. Cuando una persona trabajadora sea desplazada a la otra central nuclear, que no sea su centro de trabajo habitual, se le abonará 110 km. (que contempla el trayecto de ida y vuelta entre centrales), ya sea en recarga o en periodo normal e independientemente de la distancia desde el domicilio del trabajador al centro desplazado, siempre y cuando el trabajador haga uso de su vehículo propio.

6. En cuanto a la media dieta:

   Para las personas trabajadoras desplazadas se abonará la media dieta por día efectivo de desplazamiento.

7. En los casos a que hubiera lugar y a los efectos del cómputo de tiempo de viajes, se tendrá en cuenta el exceso de tiempo invertido en el desplazamiento en

relación al que invertía desde su domicilio a su centro de trabajo de origen , y asimismo en dichos supuestos la empresa abonará al productor los gastos de viajes correspondientes, de acuerdo con las disposiciones oficiales al respecto y en cuanto al exceso de tiempo invertido en el desplazamiento se abonará aplicando la parte correspondiente.

8. La empresa, abonará por el concepto que figura en nómina como "horas desplazamiento"; el mayor tiempo invertido en el desplazamiento entre centrales, ya sea durante la parada o en actividad normal. El mayor tiempo invertido será el equivalente a una hora en cada desplazamiento y se abonará al precio de hora ordinaria. Para una mayor claridad los supuestos de devengo de este concepto serán los siguientes:

   a) Se abonan dos horas: Cuando a la persona trabajadora se le indique que debe desplazarse directamente desde su domicilio a la central que no es su centro de trabajo, no obstante, no se abonará este concepto si para el desplazamiento desde su domicilio a la central que no es su puesto de trabajo habitual, la persona trabajadora invierte un tiempo igual o inferior al que invertiría desde su domicilio a su centro de trabajo habitual.

   b) Se abona una hora: Cuando la persona trabajadora se haya incorporado a su centro de trabajo y se le requiera que se desplace a la otra central finalizando en ella su jornada laboral.

   c) No se abona este concepto cuando del desplazamiento de ida y de vuelta entre centrales se efectúe dentro del horario laboral de la persona trabajadora.

   d) La empresa compensará con un "plus de conducción" de 14,28€ brutos/día (año 2025) por día de conducción en los periodos de recarga, a aquellas personas trabajadoras a las que la empresa proporcione un vehículo de empresa, acepten conducir voluntariamente y transporten a compañeros/as de trabajo. Este plus no será de aplicación para las personas trabajadoras de HVAC (Enwesa) o bien a aquellas personas trabajadoras que ya tengan asignados vehículos de empresa.

      Para el año 2026 el importe será de 14,59.-€ brutos/día.
      Para el año 2027 el importe será de 14,95.-€ brutos/día.

CAPÍTULO IV
CONDICIONES ECONÓMICAS
SECCIÓN 1

Artículo 14 - ESTRUCTURA SALARIAL DEL PRESENTE CONVENIO

Para todas las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio se establece la siguiente estructura salarial:

1. Salario convenio:
   El salario convenio será el fijado para cada Grupo Profesional, Puesto Trabajo y nivel en las tablas del Anexo UNO, para los años 2025, 2026, y 2027.

2. Plus P.T.P (Plus peligrosidad, toxicidad, penosidad) el fijado para cada Grupo Profesional, Puesto Trabajo y nivel en las tablas del Anexo UNO, para los años 2025, 2026, y 2027.
3. Retribución Vacaciones: La fijada para cada Grupo Profesional, Puesto Trabajo y nivel en las tablas del Anexo UNO para los años 2025, 2026, y 2027.

4. Retribución pagas extra junio y diciembre: Las fijadas para cada Grupo Profesional, Puesto Trabajo y nivel en las tablas del Anexo UNO, para los años 2025, 2026 y 2027. Las mismas se abonarán antes del día 20 de los meses en cuestión.

5. Paga ayuda escolar: las personas trabajadoras que tengan una prestación efectiva en el puesto de trabajo de más de 9 meses en el momento de abono de la presente ayuda tendrán derecho a una ayuda escolar, que se abonará en la nómina de octubre, por cada hijo escolarizado en la enseñanza obligatoria. La solicitud se puede realizar entregando copia del resguardo de matrícula del curso escolar antes del 30 de septiembre de cada año.
   El importe para el año 2025 y siguientes será de 50€ por hijo.

6. Complementos personales: Abonados a título personal a la persona trabajadora con las siguientes denominaciones:
   - Complemento locomoción.
   - Complemento personal.
   - Ad. Personam.
   - Complemento Nuclear.
   - Incentivo especial.
   - Incentivo Mes.
   - Prima anual.
   - Ayuda calefacción.

7. Pluses salariales: entendiendo como tales los siguientes Plus Parada, Plus Retén, Plus nocturno, complemento plus trabajo a turnos. Los importes y condiciones para percibir por tales conceptos serán los que se establezcan en el articulado del presente convenio.

8. Primas e incentivos derivados de los pactos de obra, en los términos que se establezca en el articulado del presente convenio.

9. Medias dietas, y kilometraje se abonarán en los términos y cuantías que se establezcan en el articulado del presente convenio.

SECCIÓN 2
CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Artículo 15 - PLUS DE TRABAJO NOCTURNO

1. La cantidad a percibir en concepto de plus de trabajo nocturno será un 25% sobre el concepto "Salario Convenio" del presente Convenio.

2. En aquellos casos en que se efectúen horas extras en horario nocturno, se abonará el citado plus por hora realmente trabajada.

Artículo 16 - PLUS "DE PARADA"

La definición de parada será la prevista en el artículo 108 del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona, para los años 2022-2025.

El plus de parada se abonará al personal afectado por la misma, y de la siguiente forma:
a) Plus de parada de lunes a viernes; diario y por día trabajado.
b) Plus de parada en sábados, domingos y festivos; diario y por día trabajado.
Los importes del plus parada para cada uno de los años de vigencia del presente convenio serán lo que determine en cada momento el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona.

Artículo 17 - PLUS "RETEN SEMANAL"

1. Se entiende por retén el tiempo durante el cual una persona trabajadora está a disposición de la empresa fuera de la jornada laboral y de las dependencias de la misma, pero localizable en todo momento y con la obligación, en caso de ser llamado, de atender con la mayor diligencia posible las urgencias que el servicio pudiera requerir.

2. El tiempo de disponibilidad durante el retén no se computará como actividad laboral. Sí que se entenderá como tiempo de trabajo efectivo, el prestado durante la situación de retén. El número mínimo de horas pagadas por intervención es de una hora.

3. Los retenes podrán ser semanales o de fin de semana.

4. En el semanal, la persona trabajadora debe estar localizable en todo momento para cumplir cualquier necesidad del servicio, desde la hora de salida del lunes hasta la hora de entrada del siguiente lunes.

5. En el de fin de semana, la persona trabajadora debe estar localizable en todo momento para cumplir cualquier necesidad del servicio, desde la finalización de su jornada habitual del viernes hasta el comienzo de la jornada del lunes.

6. Frecuencia. En la determinación de la frecuencia temporal en la que las personas trabajadoras realizan los servicios de retén se tendrán en cuenta las cuestiones relativas a la conciliación de la vida personal y laboral.

7. No se entenderá como retén los trabajos tales como: Continuación de trabajos surgidos durante la jornada habitual, salvo que fueran en su inicio motivados por una "urgencia".

8. La realización del mismo será de carácter voluntario del personal.

9. En caso de llamada de retén se computará una hora de ida y una hora de vuelta.

10. Si por una necesidad de servicio es necesario llamar a las personas trabajadoras que no estén nombradas de retén, la prestación de servicio requerida se abonará en las mismas condiciones que el personal nombrado de retén.

Los importes a percibir para los años de vigencia del convenio serán:

Todas las personas trabajadoras que realicen el retén semanal percibirán 279,89.-€ brutos semanales para el ejercicio 2025 y distribuidos de la siguiente manera; de lunes a viernes a razón de 27,99.-€ por día y 69,97.-€ los 14 días festivos oficiales (nacionales, autonómicos y locales), sábados y domingos incluidos; para el resto de los años se revisará a razón del incremento del convenio.

La llamada a retén se abonará a razón de 102.- € brutos durante toda la aplicación del convenio.

Artículo 18 - COMPLEMENTO NUCLEAR

El complemento nuclear se abonará, a partir del primer día del noveno mes de prestación efectiva continuada de servicios en la empresa, a razón de 1.20.-€ brutos, por cada hora ordinaria trabajada.

Las subidas de dicho complemento para el resto de los años serán los siguientes importes:

2026: 1,30 euros
2027: 1,40 euros

Este complemento no será absorbible ni compensable, excepto para el personal de nueva contratación que se incorpore con condiciones económicas pactadas superiores a las establecidas en el presente convenio.

En caso de que se produzca una disminución de la jornada anual, se adecuará el valor pactado en este concepto a la nueva jornada con la finalidad de equipararlo al mismo valor que se estaba percibiendo.

Este complemento no será aplicable a las personas trabajadoras subrogadas de ENWESA y ABB, habida cuenta que sus condiciones particulares retribuyen en cuantía igual o superior el presente concepto.

Artículo 19 - PACTOS DE OBRA

Los denominados pactos de obra acordados mantendrán su vigencia en todos sus extremos durante la aplicación del presente convenio.

Les serán de aplicación los pactos de obra a las personas trabajadoras a partir del primer día del noveno mes de prestación de continuada en la empresa, entendido este periodo como el necesario de formación para adquirir la capacitación suficiente para desarrollar el puesto de trabajos con garantías.

PACTOS EN PERÍODOS DE RECARGAS

1. Prima de recarga y coeficiente de hora extra

Año	COEF.H.EXT	PRIMA POR RECARGA
2025	1,5	612,00.- € brutos
2026	1,5	625,46.-€ brutos
2027	1,5	641,10.-€ brutos

2. Teniendo en cuenta que las condiciones económicas del personal técnico sobre la compensación de horas extras quedan mejoradas en el presente artículo y convenio, respecto a los acuerdos individuales existentes, las mismas se podrán compensar con descanso en los términos establecidos en el artículo 20.

3. En período de recarga y por realizar el horario semanal excepcional de 10 a 22 h, se abonará, al personal asignado a dicha jornada de lunes a domingo. Se abonará el importe de 1 hora extra más por cada día que haya realizado dicho horario, el cual se abonará en el concepto de "disponibilidad". Esta hora no se multiplicará por el coeficiente pactado.

4. En cualquier caso, para las personas trabajadoras de un centro que colaboren en la recarga del otro centro, la prima de recarga se abonará en su totalidad si la persona trabajadora ha prestado sus servicios un 60 % o más del período de parada programada (no efectiva). Las personas trabajadoras que hayan prestado menos del 60% percibirán de la prima de recarga la parte proporcional a los días efectivamente desplazados.

5. Según lo ya establecido, en los casos excepcionales de intervención en festivos y fines de semana, se abonarán los kilómetros reales desde el domicilio, ida y vuelta.

6. Medias dietas por prolongación de jornada (excepto para el personal que ya perciba compensación por este concepto como puede ser el desplazado): En período de recarga se abonará por cada uno de los días de trabajo, siempre que la prolongación requiera la interrupción de la jornada para realizar la comida. Asimismo, se aplicará cuando deban realizarse prolongaciones de jornadas extraordinarias.

7. Al personal que realiza turno de noche se le compensará con el disfrute de un día de fiesta por semana completa trabajada durante la recarga.

8. Medias dietas: en los períodos de recarga, para las personas trabajadoras no desplazadas se abonarán 30 medias dietas como mínimo, aunque no se realicen.

9. Compensación plus de recarga: Las personas trabajadoras podrán compensar el importe de 300 euros brutos del plus de recarga a cambio de una semana de descanso que se abonará como efectivamente trabajada.

10. A la finalización de la parada, se abonará un incentivo por día de parada, siempre y cuando no se hayan producido accidentes en la plantilla de ACSA y que serán comunicados a representación legal de las personas trabajadoras a la finalización de cada parada. El importe de dicho incentivo será una cuantía igual al 100% de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona en el concepto "Plus de parada cumplimiento índice de frecuencia".

Primas por recarga y primas anuales garantizadas. Las personas trabajadoras que a 31.12.2016 tuvieran reconocida una prima de recarga y/o una prima anual continuarán percibiéndola en los mismos importes durante la vigencia del presente convenio, sin perjuicio que, a título personal haya acuerdos posteriores privados.

PACTOS EN PERÍODOS DE OPERACIÓN NORMAL

1.Prolongación de jornada.

Se define por prolongación de jornada, aquellas horas que excedan de la jornada ordinaria diaria en operación normal para llevar a cabo trabajos extraordinarios urgentes cuya petición, se produzca durante el mismo día, debiendo la persona trabajadora prolongar sin previo aviso su jornada.

La primera hora no se abona, a partir de la segunda hora se abona doble. Además, se abonará siempre media dieta y el km desde el domicilio, más un día de descanso.

Asignación de vehículo de empresa: Las personas trabajadoras que tenían asignado vehículo de empresa y tarjeta Solred a 31.12.2016 mantendrán dicha asignación durante la vigencia del presente convenio

2. Dietas y kilómetros

Se pagará la media dieta siempre que se prolongue la jornada.

Según lo ya establecido, en los casos excepcionales de intervención en festivos y fines de semana, se abonarán los kilómetros reales desde el domicilio, ida y vuelta.

3. Complemento plus trabajo a turnos

En la medida en que el puesto de trabajo en la compañía se organiza en turnos de trabajo que, actualmente son de mañana (de 07 a 15 horas) y de tarde (de 14 a 22 horas), existen personas trabajadoras asignadas a este régimen de turnos, en el que van rotando semanalmente.

Las personas trabajadoras que están asignadas a este sistema de turnos rotativos percibirán en concepto de "Complemento plus trabajo a turnos" un importe de 80.-€ brutos mensuales para el año 2025, 110.-€ brutos mensuales para el año 2026 y 150.-€ brutos mensuales para el año 2027, no abonable en periodo vacacional.

Estos importes se reflejarán mensualmente en la nómina de las personas trabajadoras correspondientes.

Este concepto retributivo sustituye íntegramente a cualquier otro plus semejante que pudiese resultar de aplicación a las personas trabajadoras por la misma situación, en la medida en que supone un complemento salarial adicional que la empresa concede a las personas trabajadoras, a pesar de que el salario anual total acordado para los puestos de trabajo que ocupan estas personas trabajadoras asignadas al sistema de turnos rotativos ya tuvo en cuenta que el trabajo, por su propia naturaleza, implicaba esta turnicidad y rotación.

No tendrá derecho a percibir este complemento plus trabajo a turnos aquellas personas de la Empresa que por derecho adquirido, condición más beneficiosa o cualquier otro motivo ya vengan percibiendo una compensación específica por la misma condición laboral- esto es, por estar adscrito a un sistema a turnos y que perciban en la actualidad el plus turnicidad.

Artículo 20 - HORAS EXTRAS

1.- En lo relativo a la retribución de las horas extraordinarias se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

El precio de hora extraordinaria para todo el personal será el precio de la hora ordinaria que para cada categoría establecen las tablas salariales del presente convenio en la columna "precio Hora", aplicándose el coeficiente multiplicador de hora extra en los términos establecidos en el artículo 19 del presente convenio.

2.- Criterios en la realización de las Horas Extraordinarias:

2.1 Las horas extraordinarias que se realicen, que en todo caso tendrán el carácter de voluntarias para las personas trabajadoras, siendo compensadas con descanso en días laborables a petición de la persona trabajadora.

2.2 Con respecto a las horas extras que se destinen a descansar, se compensaran a razón de una hora y tres cuartos, las cuales se abonarán como realmente trabajadas, y se computarán como descanso en el registro horario, y así figuraran en nómina, y se abonará en el concepto "Prima Hora compensadas" a razón de 0,5 del coeficiente de hora extra de dichas horas.

2.3 La hora de descanso habida, se abonará como realmente trabajada, con todos los conceptos que aparecen en nómina.

2.4 El personal técnico podrá compensar con descanso, en los términos establecidos en el 2.2, las horas extraordinarias realizadas hasta un límite de 40 horas de descanso cuando estas se realicen en recarga, y otras 40 horas en operación normal, siempre que se garantice la actividad productiva.

2.5 De las horas extraordinarias realizadas, el trabajador escogerá cuándo han de ser compensadas con descansos; en todo caso la acumulación será cuatrimestral, y compensación del descanso tendrá un plazo de un año para su realización.

2.6 Para que la Empresa pueda tener en consideración la voluntad de la persona trabajadora afectada, éste deberá comunicar su opción de compensación por descanso por escrito, disfrutando dicho descanso, el 50% a criterio de la persona trabajadora y el 50% a criterio de la Empresa; comunicándolo en ambos casos con 7 días de antelación.

2.7 La Empresa informará trimestralmente al comité de Empresa a la representación legal de las personas trabajadoras de cada centro de trabajo, de las horas extraordinarias realizadas y de aquellas que se compensan en descanso por cada trabajador afectado.

Artículo 21 - DIETAS y KILOMETRAJE

La dieta y medias dietas son conceptos extrasalariales, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de carácter irregular, que tienen como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y alojamiento de la persona trabajadora, ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento.

Tales conceptos se retribuirán de la siguiente forma:

El kilómetro se abonará según lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona.

Para el año 2025, la media dieta se abonará a razón de 23,32.-€ brutos. A partir del año 2026 se revisará a razón del incremento del convenio.

SECCIÓN 3

Artículo 22 - RETRIBUCIÓN AÑOS 2025,2026 y 2027.

1.-) Los conceptos retributivos son los que figuran en las tablas económicas ANEXO UNO este convenio para el año 2025,2026 y 2027.

2.-) Revisión Salarial años 2025-2027.

Año 2025 se aplicará un incremento del 2% de los conceptos fijos de las tablas 2024
Año 2026 se aplicará un incremento del 2,2% de los conceptos fijos de las tablas 2025
Año 2027 se aplicará un incremento del 2,5% de los conceptos fijos de las tablas 2026

SECCIÓN 4

PAGO Y RECIBOS DE SALARIOS.

Artículo 23 - ANTICIPOS

Los anticipos serán abonados preferentemente por medio de transferencia en la cuenta corriente o libreta que designe la persona trabajadora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, el día 18 del mes en curso y podrá alcanzar hasta el 50% de su salario.

Artículo 24 - PAGO DE LA RETRIBUCIONES

1) Las retribuciones serán abonadas preferentemente por medio de transferencia a la cuenta corriente o libreta que designe la persona trabajadora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre.

2) Los recibos del pago de los salarios se extenderán en los modelos oficiales o sustitutivos debidamente autorizados, con reflejo de la totalidad de los conceptos devengados por la persona trabajadora, debidamente desglosados, y con especificación de las retenciones practicadas, prestaciones de la Seguridad Social abonadas, así como de las bases de cotización al régimen general de la Seguridad Social, con entrega al trabajador de un duplicado de dicho recibo.

3) Las retribuciones mensuales serán abonadas el último día del mes.
4) Los recibos del pago de los salarios se entregarán con un máximo de 5 días del mes siguiente.

CAPÍTULO V
JORNADA DE TRABAJO, FIESTA Y VACACIONES

Artículo 25 - JORNADAS Y HORARIOS

La jornada de trabajo para las actividades reguladas en el presente Convenio Colectivo, será de 40 horas semanales de trabajo efectivo, distribuidas de lunes a viernes. Las retribuciones mínimas que se pactan en este convenio se hallan referidas a la jornada ordinaria de 40 horas de trabajo efectivo semanales, con un tope anual de 1744 horas efectivas de trabajo para los años 2025-2027.

En cada Centro de Trabajo se establecerá el horario según las circunstancias que concurran en cada uno de ellos.

Manteniendo la jornada semanal de 40 horas de trabajo efectivo y la jornada anual efectiva establecida en párrafo anterior se considerarán festivos retribuidos los siguientes días: los días laborables inmediatamente anteriores a las siguientes fechas 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero; el Jueves Santo;1 días a elección de cada trabajador que preavisará a la Empresa con una semana de antelación y 1 día más a elección del trabajador por asuntos propios.

Adicionándose a los días que se señalan en el párrafo que antecede, cuando así correspondiere, los días necesarios al objeto de llegar a la jornada efectiva anual expresada en el párrafo 1º de este artículo.

Tales jornadas se retribuirán como efectivamente trabajadas (constando en nómina como horas trabajadas).

En cada centro de trabajo se negociará el calendario laboral, turnos y horarios con la representación legal de las personas trabajadoras, teniendo siempre en cuenta la preferencia de los calendarios laborables del cliente de las plantas de Ascó y Vandellós.

Artículo 26 - FIESTAS

Las fiestas según Calendario Oficial serán abonadas tal como se viene realizando.

Artículo 27 - VACACIONES

1. Las personas trabajadoras disfrutarán en concepto de vacaciones anuales retribuidas de un total de 30 días naturales o de 22 días laborables, pudiendo optar libremente por una de estas modalidades.

2. El derecho al disfrute de las vacaciones será proporcional al tiempo de alta en la Empresa en el año al que correspondan.

3. A fin de causar el menor perjuicio posible a la buena marcha del trabajo, las vacaciones se disfrutarán por todo el año. La Empresa, dentro del primer trimestre del año procurará dar a conocer el plan previsto de vacaciones, que podrá ser modificado si las condiciones u organización del trabajo lo exigieran. La persona trabajadora conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

4. Además de esta facultad general de la Empresa para establecer planes o programas de vacaciones, está especialmente facultada para imponer al personal el disfrute obligatorio del 50 % de sus vacaciones, en períodos coincidentes con crisis o reducción de volumen del trabajo, dificultades técnicas y similares.

5. Las vacaciones anuales deben efectuarse ineludiblemente dentro del año natural a que corresponden y como máximo antes del 28 de febrero del año siguiente.

6. En aquellos casos en que la persona trabajadora se encontrase en situación de IT hospitalizado como consecuencia de accidente de trabajo, con anterioridad al inicio de las vacaciones, éstas se disfrutarán en momento posterior al alta, de común acuerdo entre las partes.

7. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del ET , se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.
8. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada de contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior y que imposibilite a la persona trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural al que correspondan, la persona trabajadora podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad temporal y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

CAPÍTULO VI
LICENCIAS

Artículo 28 - LICENCIAS A MIEMBROS DE COMITE Y DELEGADOS DE PERSONAL

La ausencia de la persona trabajadora motivada por razones de su cargo de representante legal de las personas trabajadoras, por el tiempo establecido legalmente, será abonada según lo que venía percibiendo en el momento de la ausencia. El/la representante deberá informar a la empresa debidamente con antelación.

En cuanto al período de licencias se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores Art.º 68, por el que se regulan las garantías de los Miembros del Comité de Empresa.

Se concede un crédito de 10 horas sindicales mensuales por cada uno de los miembros de la representación legal de las personas trabajadoras, hasta un tope máximo entre todos ellos de 90 horas mensuales.

Dotar a los/as representantes legales de las personas trabajadoras de acceso a internet en los centros de trabajo, para facilitar la realización de sus funciones.

Artículo 29 - ASAMBLEAS

La Empresa concederá dos asambleas al año abonables, con una duración máxima de 1 hora cada una de ellas, previa comunicación con 48 horas de antelación al responsable de la obra o centro de trabajo. Asimismo, con motivo de la negociación del Convenio Colectivo, se realizarán las imprescindibles con un máximo de 3 abonables al año. La primera como presentación de la plataforma del convenio para información a las personas trabajadoras, la segunda cuando la comisión negociadora lo crea conveniente y con una duración máxima de una hora y la tercera para ratificar el preacuerdo definitivo. Todo ello previo acuerdo con la empresa para su organización.

Artículo 30- LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Se estará a lo que disponga el convenio provincial siderometalúrgico de Tarragona, y la nueva ley de familias recogidos en el RD Ley 5/2023.

CAPÍTULO VII

Artículo 31 - ROPAS DE TRABAJO Y CALZADO EN CASOS ESPECIALES

1. Las gafas graduadas de seguridad (según modelo normalizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales) bifocales o progresivas según el uso habitual de la persona trabajadora serán facilitadas por la Empresa, cuando corresponda y sean

solicitadas por el personal afectado, y en todo caso cuando se justifique la rotura o el deterioro de las mismas, como consecuencia del trabajo.

2. Para proceder a la dotación de prendas de trabajo hay que diferenciar dos conceptos:
   a. Las que con carácter general y de forma periódica se entreguen al personal que se halle en el desempeño del trabajo, de forma permanente, en los servicios que se determinen.
   b. Las consideradas obligatorias por las normas de seguridad y salud en el trabajo, y que así se establezcan en la Evaluación de Riesgos.

Se consideran prendas de entrega periódica aquellas que por uso normal de trabajo requieran su utilización en condiciones idóneas, tanto para ofrecer una correcta imagen del personal, o las que, como dotación, se consideren acordes con el desenvolvimiento de las funciones a realizar. Las composiciones de las prendas contendrán fibras naturales con una composición de, al menos el 75% del total.

Asimismo, se entregarán las prendas de trabajo que el/la responsable de obra determine juntamente con la representación legal de las personas trabajadoras, en función de las necesidades inherentes para el desarrollo adecuado de las actividades propias de cada servicio.

A efectos de entrega de las prendas, se fija como fecha inicial para el cómputo de los plazos de entrega de las mismas, el 1 de mayo y el 1 de octubre de cada año.
Dotaciones mínimas de entrega de prendas;
1 de mayo; 1 chaquetilla, 1 camisa, 1 pantalón seguridad.
1 de octubre; 1 chaquetilla, 1 camisa, 1 pantalón seguridad.

Se entregará 1 calzado de seguridad al año.
Se entregará un chaquetón cada 2 años.
El personal de nuevo ingreso recibirá las dos dotaciones iniciales.

Fuera de dichos plazos podrán requerirse otras prendas, cuando ello así sea necesario.

CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 32 - NORMA GENERAL

En materia de faltas y sanciones regirá en su integridad lo dispuesto en el capítulo 15 del código conducta del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de las Industrias Siderometalúrgicas de la provincia de Tarragona.

CAPÍTULO IX
Artículo 33 – UTILIZACIÓN VEHICULO PROPIO

La Empresa dotará de los medios necesarios para el desplazamiento y el uso del vehículo propio será a elección de la persona trabajadora.

El kilometraje devengado se abonará dentro de la propia nómina o recibo de salarios, a razón de lo indicado en el Art. 21 del presente convenio.

CAPÍTULO X

Artículo 34 - MEJORAS DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. I.T. DERIVADA DE ENFERMEDAD COMUN.

La empresa abonará, en los casos de baja por enfermedad, el subsidio por incapacidad temporal, en cuantía del cien por cien de la base reguladora del mes anterior, los cinco primeros días de baja al año, independientemente de que éstos sean continuos o no, acumulando hasta cinco días si las bajas son inferiores, hasta cubrir dicha cantidad. No obstante, en casos de enfermedad común se estará a lo que en su caso se establezca en la constitución de la comisión paritaria.

Artículo 35 – MEJORAS DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL I.T. DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO.

Se adjunta como ANEXO II, las condiciones particulares del seguro de accidente.
En situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se abonará el 100% de la base reguladora del mes anterior.

Artículo 36 - RECONOCIMIENTOS MÉDICOS OBLIGATORIOS

El reconocimiento médico periódico anual comprenderá como mínimo una vez al año: Revisión médica general, con especial atención, a los casos que hayan sufrido accidente de trabajo, análisis de sangre, análisis de orina, tensión arterial, espirometría, audiometría, fotoseriación (radiografía tórax), control, de visión para todo el personal y revisión especial para soldadores. El control, de la visión será efectuado por un oftalmólogo.

Se facilitará a los Comités un resumen estadístico del examen médico del conjunto de la plantilla.

Artículo 37 – FORMACIÓN

La Empresa informará por escrito sobre los cursos de formación subvencionados por el Fondo Social Europeo al Comité de Empresa, dos meses antes de la presentación de la solicitud de subvención y dos meses antes del inicio de los cursos.

Las horas de formación en materia de prevención computarán como jornada efectiva de trabajo en todos los casos y se impartirá preferentemente dentro de la jornada habitual de trabajo.

La formación que se haga fuera de la jornada de trabajo será siempre con carácter voluntario.

Se acordará con los/as delegados/as de prevención o con la representación legal de las personas trabajadoras, la formación necesaria para las personas trabajadoras.
La Empresa realizará la formación necesaria a los/as delegados/as de prevención, para la mejor realización de sus funciones.

Artículo 38 - SERVICIO DE SALUD LABORAL
(Delegados/as de Prevención y Comités de Seguridad y Salud)

-Política de vigilancia de la salud y seguridad en el trabajo.

-Normativas y funcionamientos de los/as delegados/as de prevención y Comités de Seguridad y Salud.

-Artículo específico de los Comités y Seguridad y Salud y delegados/as de prevención, para dotarlos de mayores competencias y participación.

Creación del Comité de Seguridad y Salud, mejorar la prevención de forma igualitaria y no discriminativa en todos los centros de trabajo y definir sus funciones (miembros en representación de todos los centros de trabajo, a determinar).

Acordar en el Comité de Seguridad y Salud los mínimos en entrega de; Epis, ropa de trabajo y calzado, protocolos de aplicación y en general establecer unos mínimos en materia de prevención igual, para todos los centros de trabajo, con representantes de prevención o no.

Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo de daño a la salud de la persona trabajadora, derivado del trabajo, obligarán de forma perentoria a la adopción de todas las medidas que sean necesarias para evitar la repetición de dicho daño. Las medidas correctoras e informes higiénicos que como consecuencia de estos accidentes o enfermedades profesionales se remitan a la empresa por parte de las personas u órganos encargados de la actividad de protección y preventiva de la empresa, así como por los organismos competentes para la Prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores, serán facilitados por parte de la misma a los miembros del Comité de Seguridad y Salud.

CAPÍTULO XI

Artículo 39- CONTRATOS DE TRABAJO

La Empresa entregará la copia básica de los contratos de trabajo y sus cláusulas adicionales a la representación legal de las personas trabajadoras, 5 días laborables después de que el contrato de trabajo esté registrado por el SEPE.

Artículo 40 - CONTRATO TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN

El contrato de duración determinada podrá realizarse en los supuestos que el Real decreto Ley 32/2021 ha establecido en la nueva redacción dada al art. 15 del Estatuto de los trabajadores, y todo ello sin perjuicio de establecido en las disposiciones transitorias tercera y cuarta del citado Real Decreto Ley para contratos vigentes a 31.12.2021 y contratos formalizados entre el 31.12.2021 y el 31.03.2022.

Articulo 41-CONTRATO FIJO DISCONTINUO

Dadas las peculiaridades del ámbito funcional del presente convenio, se hace preciso regular la modalidad contractual de fijo-discontinuo.

El contrato fijo discontinuo deberá formalizarse por escrito y podrá establecer para los dos centros de trabajo de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós con independencia del indicado como centro de referencia en el contrato de trabajo. Esta modalidad contractual permitirá la prestación indistinta en los dos centros de trabajo, sin devengar por ello compensación por desplazamiento entre los dos centros ni dietas. Se le informará al trabajador, previo a la contratación, si por criterios de empleabilidad le interesa prestar servicios en los dos centros de trabajo o en uno solo.

La persona trabajadora deberá ser llamada cada vez que la actividad indicada en el contrato lo requiera, debiéndose efectuar el llamamiento gradualmente en función de las necesidades de la empresa y del volumen de trabajo a desarrollar en cada momento y según la especialización necesaria para la prestación del servicio.

La orden de llamamiento se efectuará con una antelación mínima de quince (15) días, por cualquier medio que garantice que la notificación se ha realizado fehacientemente. Este deberá indicar la fecha de incorporación y el del centro de trabajo, y se enviará al domicilio, correo electrónico o teléfono que la persona trabajadora haya comunicado a la empresa, siendo aquélla la única responsable de informar a la empresa de cualquier cambio en los datos de contacto para el envío de la citada comunicación.

La persona trabajadora llamada deberá dar respuesta en el plazo de tres (3) días naturales desde el acuse de recibo de la orden. La ausencia de contestación en el plazo indicado, o la no incorporación en la fecha indicada por la empresa en su comunicación, se entenderán como dimisión de la persona trabajadora.

El orden de llamamiento se regirá por los siguientes criterios:

a) Especialidad del servicio a prestar
b) Años de antigüedad y experiencia en la empresa.

En el caso de que dos o más personas trabajadoras cumpliesen los anteriores criterios, según el orden en el que se indican, y se produjese igualdad en todos ellos, corresponderá a la empresa determinar a qué persona o personas trabajadoras se les efectúa el llamamiento.

Artículo 42 – JUBILACIÓN

Se acuerda expresamente la utilización del convenio provincial siderometalúrgico de Tarragona.

Artículo 43 - JUBILACION PARCIAL Y ANTICIPADA.

Se prevé la posibilidad de acudir a la jubilación anticipada y parcial como medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y calidad en el empleo a las personas trabajadoras que les sea de aplicación el presente convenio colectivo; medidas que podrían ser adoptadas por la empresa dentro de las figuras que jurídicamente lo permitan.

La JUBILACION PARCIAL en ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. será de aplicación al personal de los centros de trabajo de Ascó y Vandellós y que reúnan los requisitos legalmente exigibles en cada momento para acceder a la JUBILACION PARCIAL.
En consecuencia, el presente articulado de JUBILACION PARCIAL será de aplicación al personal que reuniendo tanto los requisitos exigidos por la legislación vigente como los explícitamente contemplados en este Acuerdo, traslade a la Dirección de RRHH, mediante la preceptiva solicitud.

Las partes acuerdan, en todo caso, que la tramitación de la solicitud de jubilación parcial se caracterizará por su VOLUNTARIEDAD de Empresa y Persona Trabajadora, entendida por la posibilidad que asiste a cada empleado/a que reúna los requisitos objetivos para ello, de solicitar acceso a la situación de JUBILACION PARCIAL y por parte de la empresa cuando se den las circunstancias organizativas y productivas que permitan la misma.

- ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL

Las personas trabajadoras que deseen acogerse a la JUBILACIÓN PARCIAL deberán dirigirse mediante solicitud individual a la Dirección de RRHH para su estudio de forma y para verificar si inicialmente reúne los requisitos objetivos legalmente establecidos para acceder a la JUBILACIÓN PARCIAL, esto es, edad, tiempo de servicio efectivo de trabajo, debiendo aportar informe de vida laboral a los efectos.

La Dirección de RRHH resolverá la solicitud presentada en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir del momento en el que se hubiese recibido la misma por

parte de la Dirección de RRHH, comunicando expresamente al/la solicitante su aceptación y fecha de efectividad de la misma o, motivadamente, su desestimación.

- REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO

El pase a la situación de JUBILACIÓN PARCIAL conllevará para la persona trabajadora solicitante la celebración de un contrato de "duración determinada a tiempo parcial" en modelo oficial, tal y como legalmente se encuentra estipulado, desde el inicio de su acceso a la situación de JUBILACIÓN PARCIAL hasta el momento en el que cumpliese la edad ordinaria de jubilación (65 años o la que legalmente pudiera corresponder).

- RETRIBUCIÓN

Sobre el salario a percibir, le serán de aplicación las deducciones legalmente establecidas o que pudieran establecerse, tanto las correspondientes a la cotización a la Seguridad Social como las correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el tipo vigente en cada momento, así como cualquier otro tipo de deducción que pudiera tener al acceder a tal situación.

- RÉGIMEN DE LA PRESTACIÓN LABORAL

El personal en situación de JUBILACIÓN PARCIAL, podrá mantener la distribución proporcional de jornada que viniese realizando o concentrar su tiempo de trabajo efectivo por períodos anuales, estableciéndose expresamente en el acuerdo individual con la persona trabajadora en el momento de la jubilación parcial.

- SOLICITUD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL ANTE LA ENTIDAD GESTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Una vez le haya sido comunicada por la Dirección de RRHH a la persona trabajadora la aceptación de su solicitud de JUBILACIÓN PARCIAL, la Empresa le facilitará a la persona trabajadora cuanta documentación sea necesaria para la presentación de la solicitud de Jubilación ante la entidad Gestora.

- CONDICIÓN RESOLUTORIA.

El no reconocimiento de la pensión de JUBILACIÓN PARCIAL por la entidad gestora, por cualquier causa imputable a la persona trabajadora o a la empresa, impedirá la aplicación del presente Acuerdo al empleado solicitante, resultando en consecuencia nulo y sin efectos el documento de adhesión suscrito entre las partes, retrotrayéndose su situación laboral a las mismas condiciones que tenía antes de iniciar el proceso de JUBILACIÓN PARCIAL.

La Empresa se responsabilizará en resolver cualquier incidencia administrativa que se pudiera producir en relación al contrato de trabajo de relevo suscrito con la persona trabajadora relevista, sin que en ningún momento resultase afectado la persona trabajadora jubilada parcialmente.

En ausencia de incumplimientos contractuales por parte de la persona trabajadora, los acuerdos suscritos de JUBILACIÓN PARCIAL se mantendrán hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación de la persona trabajadora jubilada parcialmente.

EXTINCIÓN

- EXTINCIÓN DE LA JUBILACIÓN PARCIAL

La JUBILACIÓN PARCIAL se extinguirá en base a la concurrencia de alguna de las circunstancias legalmente establecidas en cada momento por la legislación aplicable en la materia.

- BENEFICIOS SOCIALES

La persona trabajadora en situación de JUBILACIÓN PARCIAL tendrá derecho y acceso a los mismos beneficios sociales que tuviesen en cada momento los/as empleados/as a jornada completa, aplicándose, si fuese procedente, la correspondiente proporción.

- FORMALIZACIÓN DE UN CONTRATO DE RELEVO

Será requisito indispensable que de forma simultánea a la novación contractual con la persona trabajadora que accede a la situación de JUBILACIÓN PARCIAL, ACSA concierte un contrato de relevo con una persona trabajadora ya vinculada a la misma Entidad mediante un contrato de duración determinada o bien con una persona trabajadora que se encontrase en situación legal de desempleo.

- SEGUIMIENTO

Se constituirá una Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo Integrada por una representación de la comisión negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa. Anualmente se informará a la Comisión de las personas que han accedido a la jubilación parcial en virtud del presente Acuerdo.

- CAMBIOS NORMATIVOS

En el supuesto de que los futuros cambios legislativos pudieran modificar sustancialmente se convocará a las partes firmantes para que en un plazo máximo de 30 días acuerden las medidas que procedieran por tales motivos, así como los efectos sobre los empleados que pudiesen solicitar su jubilación.

Artículo 44 - PLAN DE IGUALDAD

Se estará a lo dispuesto en el Plan de Igualdad de la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.

Se prohíbe toda discriminación, por razón de sexo o edad de los trabajadores/as en materia salarial, cuando desarrollen trabajos de igual valor y/o categoría, así como en materia de promoción, ascensos, jornada, etc.

DISPOSICIONES ADICIONALES:

Disposición adicional 1ª.
Condiciones de trabajo de las personas trabajadoras subrogadas de COPISA y ENWESA que prestan servicio en la C.N. ASCO.

Los/as operarios/as subrogados/as de COPISA de las centrales de trabajo de Ascó , provenientes del mantenimiento eléctrico, históricamente y por imposición de la propiedad, vienen prestando sus servicios en turnos de mañana y tarde. Las retribuciones pactadas en el presente convenio han tenido en cuenta dicha circunstancia y por lo tanto cualquier complemento que por tal motivo pudiera derivarse, se entiende implícito en el montante global anual. Las personas trabajadoras subrogadas de ENWESA que vinieran percibiendo cualquier tipo de retribución por la realización de turnos de mañana y tarde mantendrán el percibo como complemento personal.

Disposición adicional 2ª.
Condiciones de trabajo de las personas trabajadoras subrogadas de COPISA y ABB de la C.N. de Vandellós.

Las personas trabajadoras subrogadas de COPISA y ABB que vienen prestando sus servicios en C.N. Vandellós históricamente, por imposición de la propiedad, no realizan régimen de trabajo a turnos. Para el caso de que la propiedad impusiera un régimen análogo al de la C.N. de Ascó, deberán pactarse las condiciones retributivas en tanto que se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Disposición adicional 3ª.
Pago de atrasos.
El pago de los atrasos que se deriven por la aplicación del presente convenio se efectuará al mes siguiente de la publicación del convenio en el BOPT.

TABLAS 2025

Categoría	Nivel	Grupo Prof.	Salario Convenio Mes	Pus P.T.P.	Total Mes	Vacaciones	P.E. Verano - Diciembre	Total Año	Precio Hora
Titulados/as de grado superior	I	1	2.381,41 €	368,23 €	2.749,64 €	2.749,64 €	2.891,07 €	38.777,81 €	22,23 €
Titulados/as de grado superior	II	1	1.760,89 €	368,23 €	2.129,12 €	2.129,12 €	2.269,28 €	30.088,03 €	17,25 €
Titulados/as de grado medio	I	2	2.250,17 €	344,02 €	2.594,19 €	2.594,19 €	2.736,90 €	36.604,09 €	20,99 €
Titulados/as de grado medio	II	2	1.537,91 €	344,02 €	1.881,94 €	1.881,94 €	2.022,09 €	26.627,41 €	15,27 €
Jefe/a 1ª Adtvo. u organización	I	3	2.316,42 €	347,85 €	2.664,27 €	2.664,27 €	2.805,70 €	37.582,64 €	21,55 €
Jefe/a 1ª Adtvo. u organización	II	3	1.478,03 €	346,57 €	1.824,60 €	1.825,87 €	1.968,58 €	25.832,33 €	14,81 €
Encargado/a	I	4	2.190,28 €	344,02 €	2.534,31 €	2.534,31 €	2.674,46 €	35.760,59 €	20,50 €
Encargado/a	II	4	1.464,01 €	344,02 €	1.808,03 €	1.808,03 €	1.949,47 €	25.595,34 €	14,68 €
Técnico/a organización de 1ª	I	4	2.043,75 €	344,02 €	2.387,78 €	2.387,78 €	2.529,21 €	33.711,74 €	19,33 €
Técnico/a organización de 1ª	II	4	1.462,74 €	344,02 €	1.806,76 €	1.806,76 €	1.946,92 €	25.574,95 €	14,66 €
Técnico/a organización de 2ª	I	4	1.757,07 €	284,14 €	2.041,21 €	2.041,21 €	2.182,64 €	28.859,74 €	16,55 €
Técnico/a organización de 2ª	II	4	1.364,63 €	284,14 €	1.648,76 €	1.648,76 €	1.783,82 €	23.352,82 €	13,39 €
Oficial 1ª administrativo/a	I	5	2.149,51 €	349,12 €	2.498,63 €	2.498,63 €	2.640,06 €	35.263,67 €	20,22 €
Oficial 1ª administrativo/a	II	5	1.470,38 €	349,12 €	1.819,50 €	1.819,50 €	1.960,93 €	25.755,88 €	14,77 €
Oficial de 2ª administrativo/a	I	5	2.037,38 €	345,30 €	2.382,68 €	2.382,68 €	2.524,11 €	33.640,39 €	19,29 €
Oficial de 2ª administrativo/a	II	5	1.438,53 €	345,30 €	1.783,82 €	1.783,82 €	1.923,98 €	25.253,86 €	14,48 €
Auxiliar técnico/a	I	6	1.576,14 €	280,32 €	1.856,45 €	1.856,45 €	1.996,61 €	26.270,64 €	15,06 €
Auxiliar técnico/a	II	6	1.349,34 €	280,32 €	1.629,65 €	1.629,65 €	1.768,54 €	23.092,89 €	13,24 €
Auxiliar administrativo/a	I	6	1.571,04 €	280,32 €	1.851,36 €	1.851,36 €	1.991,51 €	26.199,29 €	15,02 €
Auxiliar administrativo/a	II	6	1.332,77 €	280,32 €	1.613,09 €	1.613,09 €	1.754,52 €	22.866,09 €	13,11 €

Categoría	Nivel	Grupo Prof	Salario Convenio Día	Pus P.T.P.	Total Día	Vacaciones	P.E. Verano - Diciembre	Total Año	Precio Hora
Jefe/a de equipo	I	4	69,18 €	10,87 €	80,05 €	2.527,88 €	2.553,42 €	35.090,64 €	20,12 €
Jefe/a de equipo	II	4	46,81 €	10,87 €	57,67 €	1.824,85 €	1.881,94 €	25.370,63 €	14,55 €
Oficial 1ª	I	5	60,73 €	9,38 €	70,10 €	2.215,05 €	2.255,26 €	30.770,83 €	17,64 €
Oficial 1ª	II	5	45,39 €	9,38 €	54,76 €	1.730,11 €	1.791,47 €	24.096,11 €	13,82 €
Oficial 1ª Frigorista	I	5	60,80 €	9,38 €	70,17 €	2.219,54 €	2.257,81 €	30.804,77 €	17,66 €
Oficial 1ª Frigorista	II	5	44,89 €	9,38 €	54,26 €	1.714,13 €	1.777,45 €	23.881,57 €	13,69 €
Oficial de 2ª	I	5	54,41 €	9,30 €	63,71 €	2.014,91 €	2.064,14 €	27.995,86 €	16,05 €
Oficial de 2ª	II	5	45,03 €	9,30 €	54,33 €	1.716,37 €	1.778,73 €	23.910,72 €	13,71 €
Almacenero/a	I	6	51,92 €	9,30 €	61,22 €	1.932,77 €	1.985,14 €	26.903,06 €	15,43 €
Almacenero/a	II	6	44,75 €	9,30 €	54,05 €	1.706,28 €	1.769,81 €	23.785,34 €	13,64 €
Ayudante - Especialista	I	7	49,08 €	9,30 €	58,38 €	1.846,16 €	1.902,32 €	25.676,33 €	14,72 €
Ayudante - Especialista	II	7	44,17 €	9,30 €	53,70 €	1.696,75 €	1.760,89 €	23.636,16 €	13,55 €

TABLAS 2026

Categoría	Nivel	Grupo Prof.	Salario Convenio Mes	Pus P.T.P.	Total Mes	Vacaciones	P.E. Verano - Diciembre	Total Año	Precio Hora
Titulados/as de grado superior	I	1	2.433,80 €	376,33 €	2.810,13 €	2.810,13 €	2.954,67 €	39.630,92 €	22,72 €
Titulados/as de grado superior	II	1	1.799,63 €	376,33 €	2.175,96 €	2.175,96 €	2.319,20 €	30.749,97 €	17,63 €
Titulados/as de grado medio	I	2	2.299,67 €	351,59 €	2.651,26 €	2.651,26 €	2.797,11 €	37.409,38 €	21,45 €
Titulados/as de grado medio	II	2	1.571,75 €	351,59 €	1.923,34 €	1.923,34 €	2.066,58 €	27.213,21 €	15,60 €
Jefe/a 1ª Adtvo. u organización	I	3	2.367,39 €	355,50 €	2.722,88 €	2.722,88 €	2.867,43 €	38.409,46 €	22,02 €
Jefe/a 1ª Adtvo. u organización	II	3	1.510,54 €	354,20 €	1.864,74 €	1.866,04 €	2.011,89 €	26.400,64 €	15,14 €
Encargado/a	I	4	2.238,47 €	351,59 €	2.590,06 €	2.590,06 €	2.733,30 €	36.547,33 €	20,96 €
Encargado/a	II	4	1.496,22 €	351,59 €	1.847,81 €	1.847,81 €	1.992,35 €	26.158,44 €	15,00 €
Técnico/a organización de 1ª	I	4	2.088,72 €	351,59 €	2.440,31 €	2.440,31 €	2.584,85 €	34.453,40 €	19,76 €
Técnico/a organización de 1ª	II	4	1.494,92 €	351,59 €	1.846,51 €	1.846,51 €	1.989,75 €	26.137,60 €	14,99 €
Técnico/a organización de 2ª	I	4	1.795,72 €	290,39 €	2.086,11 €	2.086,11 €	2.230,66 €	29.494,65 €	16,91 €
Técnico/a organización de 2ª	II	4	1.394,65 €	290,39 €	1.685,04 €	1.685,04 €	1.823,07 €	23.866,58 €	13,68 €
Oficial 1ª administrativo/a	I	5	2.196,80 €	356,80 €	2.553,60 €	2.553,60 €	2.698,14 €	36.039,47 €	20,66 €
Oficial 1ª administrativo/a	II	5	1.502,73 €	356,80 €	1.859,53 €	1.859,53 €	2.004,07 €	26.322,51 €	15,09 €
Oficial de 2ª administrativo/a	I	5	2.082,21 €	352,89 €	2.435,10 €	2.435,10 €	2.579,64 €	34.380,48 €	19,71 €
Oficial de 2ª administrativo/a	II	5	1.470,18 €	352,89 €	1.823,07 €	1.823,07 €	1.966,31 €	25.809,45 €	14,80 €
Auxiliar técnico/a	I	6	1.610,81 €	286,48 €	1.897,29 €	1.897,29 €	2.040,54 €	26.848,60 €	15,39 €
Auxiliar técnico/a	II	6	1.379,02 €	286,48 €	1.665,50 €	1.665,50 €	1.807,44 €	23.600,93 €	13,53 €
Auxiliar administrativo/a	I	6	1.605,60 €	286,48 €	1.892,09 €	1.892,09 €	2.035,33 €	26.775,68 €	15,35 €
Auxiliar administrativo/a	II	6	1.362,09 €	286,48 €	1.648,58 €	1.648,58 €	1.793,12 €	23.369,14 €	13,40 €

Categoría	Nivel	Grupo Prof	Salario Convenio Día	Pus P.T.P.	Total Día	Vacaciones	P.E. Verano - Diciembre	Total Año	Precio Hora
Jefe/a de equipo	I	4	70,70 €	11,11 €	81,81 €	2.583,50 €	2.609,59 €	35.862,63 €	20,56 €
Jefe/a de equipo	II	4	47,84 €	11,11 €	58,94 €	1.865,00 €	1.923,34 €	25.928,78 €	14,87 €
Oficial 1ª	I	5	62,06 €	9,58 €	71,65 €	2.263,78 €	2.304,88 €	31.447,79 €	18,03 €
Oficial 1ª	II	5	46,38 €	9,58 €	55,97 €	1.768,17 €	1.830,88 €	24.626,23 €	14,12 €
Oficial 1ª Frigorista	I	5	62,14 €	9,58 €	71,72 €	2.268,37 €	2.307,48 €	31.482,48 €	18,05 €
Oficial 1ª Frigorista	II	5	45,88 €	9,58 €	55,46 €	1.751,84 €	1.816,56 €	24.406,96 €	13,99 €
Oficial de 2ª	I	5	55,60 €	9,51 €	65,11 €	2.059,23 €	2.109,55 €	28.611,77 €	16,41 €
Oficial de 2ª	II	5	46,02 €	9,51 €	55,53 €	1.754,13 €	1.817,86 €	24.436,76 €	14,01 €
Almacenero/a	I	6	53,06 €	9,51 €	62,57 €	1.975,30 €	2.028,82 €	27.494,93 €	15,77 €
Almacenero/a	II	6	45,73 €	9,51 €	55,24 €	1.743,82 €	1.808,74 €	24.308,62 €	13,94 €
Ayudante - Especialista	I	7	50,16 €	9,51 €	59,67 €	1.886,77 €	1.944,17 €	26.241,20 €	15,05 €
Ayudante - Especialista	II	7	45,15 €	9,51 €	54,88 €	1.734,08 €	1.799,63 €	24.156,16 €	13,85 €

TABLAS 2027

Categoría	Nivel	Grupo Prof.	Salario Convenio Mes	Pus P.T.P.	Total Mes	Vacaciones	P.E. Verano - Diciembre	Total Año	Precio Hora
Titulados/as de grado superior	I	1	2.494,64 €	385,74 €	2.880,38 €	2.880,38 €	3.028,54 €	40.621,69 €	23,29 €
Titulados/as de grado superior	II	1	1.844,62 €	385,74 €	2.230,36 €	2.230,36 €	2.377,18 €	31.518,72 €	18,07 €
Titulados/as de grado medio	I	2	2.357,16 €	360,38 €	2.717,54 €	2.717,54 €	2.867,04 €	38.344,61 €	21,99 €
Titulados/as de grado medio	II	2	1.611,04 €	360,38 €	1.971,42 €	1.971,42 €	2.118,24 €	27.893,54 €	15,99 €
Jefe/a 1ª Adtvo. u organización	I	3	2.426,57 €	364,39 €	2.790,96 €	2.790,96 €	2.939,11 €	39.369,70 €	22,57 €
Jefe/a 1ª Adtvo. u organización	II	3	1.548,31 €	363,05 €	1.911,36 €	1.912,69 €	2.062,18 €	27.060,66 €	15,52 €
Encargado/a	I	4	2.294,43 €	360,38 €	2.654,81 €	2.654,81 €	2.801,63 €	37.461,01 €	21,48 €
Encargado/a	II	4	1.533,62 €	360,38 €	1.894,01 €	1.894,01 €	2.042,16 €	26.812,40 €	15,37 €
Técnico/a organización de 1ª	I	4	2.140,93 €	360,38 €	2.501,32 €	2.501,32 €	2.649,47 €	35.314,74 €	20,25 €
Técnico/a organización de 1ª	II	4	1.532,29 €	360,38 €	1.892,67 €	1.892,67 €	2.039,49 €	26.791,04 €	15,36 €
Técnico/a organización de 2ª	I	4	1.840,62 €	297,65 €	2.138,26 €	2.138,26 €	2.286,42 €	30.232,02 €	17,33 €
Técnico/a organización de 2ª	II	4	1.429,51 €	297,65 €	1.727,16 €	1.727,16 €	1.868,65 €	24.463,24 €	14,03 €
Oficial 1ª administrativo/a	I	5	2.251,72 €	365,72 €	2.617,44 €	2.617,44 €	2.765,60 €	36.940,46 €	21,18 €
Oficial 1ª administrativo/a	II	5	1.540,30 €	365,72 €	1.906,02 €	1.906,02 €	2.054,18 €	26.980,58 €	15,47 €
Oficial de 2ª administrativo/a	I	5	2.134,26 €	361,72 €	2.495,98 €	2.495,98 €	2.644,13 €	35.239,99 €	20,21 €
Oficial de 2ª administrativo/a	II	5	1.506,93 €	361,72 €	1.868,65 €	1.868,65 €	2.015,47 €	26.454,69 €	15,17 €
Auxiliar técnico/a	I	6	1.651,08 €	293,64 €	1.944,73 €	1.944,73 €	2.091,55 €	27.519,81 €	15,78 €
Auxiliar técnico/a	II	6	1.413,50 €	293,64 €	1.707,14 €	1.707,14 €	1.852,63 €	24.190,96 €	13,87 €
Auxiliar administrativo/a	I	6	1.645,74 €	293,64 €	1.939,39 €	1.939,39 €	2.086,21 €	27.445,07 €	15,74 €
Auxiliar administrativo/a	II	6	1.396,15 €	293,64 €	1.689,79 €	1.689,79 €	1.837,95 €	23.953,37 €	13,73 €

Categoría	Nivel	Grupo Prof	Salario Convenio Día	Pus P.T.P.	Total Día	Vacaciones	P.E. Verano - Diciembre	Total Año	Precio Hora
Jefe/a de equipo	I	4	72,47 €	11,38 €	83,85 €	2.648,08 €	2.674,83 €	36.759,20 €	21,08 €
Jefe/a de equipo	II	4	49,03 €	11,38 €	60,42 €	1.911,62 €	1.971,42 €	26.577,00 €	15,24 €
Oficial 1ª	I	5	63,61 €	9,82 €	73,44 €	2.320,38 €	2.362,50 €	32.233,98 €	18,48 €
Oficial 1ª	II	5	47,54 €	9,82 €	57,37 €	1.812,37 €	1.876,65 €	25.241,88 €	14,47 €
Oficial 1ª Frigorista	I	5	63,69 €	9,82 €	73,51 €	2.325,08 €	2.365,17 €	32.269,54 €	18,50 €
Oficial 1ª Frigorista	II	5	47,02 €	9,82 €	56,84 €	1.795,64 €	1.861,97 €	25.017,14 €	14,34 €
Oficial de 2ª	I	5	56,99 €	9,75 €	66,74 €	2.110,72 €	2.162,29 €	29.327,06 €	16,82 €
Oficial de 2ª	II	5	47,17 €	9,75 €	56,92 €	1.797,98 €	1.863,31 €	25.047,68 €	14,36 €
Almacenero/a	I	6	54,39 €	9,75 €	64,14 €	2.024,68 €	2.079,54 €	28.182,30 €	16,16 €
Almacenero/a	II	6	46,87 €	9,75 €	56,62 €	1.787,41 €	1.853,96 €	24.916,34 €	14,29 €
Ayudante - Especialista	I	7	51,41 €	9,75 €	61,16 €	1.933,94 €	1.992,78 €	26.897,23 €	15,42 €
Ayudante - Especialista	II	7	46,28 €	9,75 €	56,25 €	1.777,43 €	1.844,62 €	24.760,06 €	14,20 €

OCTUBRE 2023

PERMISOS RETRIBUIDOS - ACSA

CONVENIO SIDEROMETALURGIA TARRAGONA

Aplica también al personal de Ascó y Vandellós por remisión del art. 30 de su convenio de centro.

soriguē

* NATURALES: 7 DIAS DE LA SEMANA
* HÁBILES: DE LUNES A VIERNES (EXCEPTO FESTIVO) DIAS LABORABLES

soriguē

INFORMACIONES GENERALES PREVIAS

- Los permisos retribuidos mínimos vienen establecidos, en su mayoría, en el artículo 37.3 del Estatuto de las Personas Trabajadoras (ET).
- Los convenios colectivo de aplicación pueden mejorar las previsiones del Estatuto de las Personas Trabajadoras pero nunca empeorarlas.
- Aunque el Estatuto no lo establece, los Tribunales han aclarado que los días de permiso se iniciarán el primer día laborable siguiente al del hecho que lo origina y se disfrutarán (salvo el permiso por matrimonio) en días hábiles (laborables). Por lo tanto, los permisos previstos en el Estatuto son hábiles y los días de mejora establecidos en Convenio pueden ser naturales.
- Lo anterior comporta que, cuando el Estatuto de las personas trabajadoras prevé un permiso de 2 días (hábiles) y el convenio prevé 3 días naturales, al menos 2 de estos 3 días deberán ser hábiles, dado que en caso contrario lo que intenta ser una mejora sería un perjuicio para las personas trabajadoras.
- En todo caso es necesario que la persona trabajadora entregue justificante documental del hecho que origina el derecho de permiso a su responsable directo.

DÍAS/HORAS	MOTIVO	OBSREVACIONES
Tiempo necesario.	Concurrir a exámenes cuando se esté cursando estudios con regularidad para la obtención de un título (art.23 ET).	
2 días hábiles	Para preparar exámenes para la obtención de un título académico o profesional. En caso de aprendices, tendrán doce medias jornadas en época de exámenes.	
17 días naturales.	Matrimonio o registro pareja de hecho.	
5 días hábiles.	Accidente o enfermedad graves, Hospitalización, Intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo... ... de cónyuge, pareja de hecho, pariente hasta 2º grado o persona que conviva en el mismo domicilio y requiera cuidado efectivo.	El convenio no está actualizado y prevé menos días. Prevalece la ley. ⚠
5 días naturales.	Fallecimiento de cónyuge. Serán 7 si requiere traslado fuera de la provincia de Tarragona.	Al menos 2 serán días laborales. Serán 4 hábiles si hay traslado.
3 días naturales.	Fallecimiento de parientes hasta 2º grado, propios o del cónyuge. Serán 5 si requiere traslado fuera de la provincia de Tarragona.	Al menos 2 serán días laborales. Serán 4 hábiles si hay traslado.
1 día hábil.	Por traslado de domicilio.	
2 días hábiles	Para conciliación de la vida familiar y laboral, sin necesidad de justificación. Preaviso con 48 horas de antelación y no puede solicitarse por más del 2% de la plantilla a la vez.	

soriguē

DÍAS/HORAS	MOTIVO	
Tiempo indispensable.	Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. Si es superior al 20% en período de 3 meses, excedencia.	
Tiempo indispensable.	Para acudir al médico especialista de la Seguridad Social, debidamente justificado.	
25 horas anuales.	Para asistencia a medicina general o privada. Se pueden usar para acompañar a familiares de 1r grado a medicina general o especialista. En caso de tratamiento oncológico serán 35 horas.	
Tiempo legalmente establecido.	Funciones sindicales.	
Tiempo indispensable.	Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto o sesiones preceptivas de adopción y acogida.	
Horas equivalentes a 4 días.	Por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgente o de personas convivientes en caso de emergencia o accidente y se haga indispensable la presencia inmediata.	
Hasta que el menor cumpla 9 meses.	Permiso de lactancia de 1 hora diaria que puede dividirse en 2 fracciones o reducción de jornada de media hora.	

*El Plan de Igualdad prevé, también, una bolsa de 24 horas anuales recuperables a disfrutar sin necesidad de justificar el motivo. Deberán solicitarse con 48 horas de antelación al responsable, salvo caso de urgencia, y será el responsable quien las autorice siempre que el servicio esté cubierto. La recuperación se deberá realizar en los 3 meses siguientes a su uso. No son acumulables de un año para otro.